

1524791-56.2020.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Daniela Pazzeto Meneghine Conceição

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 11ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/11/2022

... a arma apreendida produto de crime de roubo (RDO nº 6720/2010).

Na delegacia, o réu JEFFERSON DA SILVA GOMES negou a prática delitiva (fls. 11).

Em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o réu Jefferson Da Silva Gomes negou a prática delitiva. Disse que estava na via pública com uma criança no colo e duas moças ao seu lado. Em razão de ter descumprido uma ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

11ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, 1º andar, sala 189 - Barra Funda

CEP: 01133-020 - São Paulo - SP

Telefone: (011) 2127-9021 - E-mail: sp11cr@tjsp.jus.br

1524791-56.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1524791-56.2020.8.26.0228 - 2021/000882

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFFERSON DA SILVA GOMES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniela Pazzeto Meneghine Conceição.

Vistos,

JEFFERSON DA SILVA GOMES foi denunciado como incurso no artigo 14, "caput", da Lei nº 10.826/03, c.c. artigo 61, inciso II, "j" (calamidade pública decorrente do Covid19), do Código Penal, porque, no dia 24 de novembro de 2020, durante estado de calamidade pública, por volta das 16h22min, na Rua Flores da Primavera, altura do numeral 638, São Rafael, nesta cidade e Comarca, portava a arma de fogo nº E381849, tipo revólver, marca "Rossi", calibre 38, de uso permitido, bem como 02 (dois) cartuchos íntegros, marca "CBC", de mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 10 de setembro de 2021 (fls. 84/85).

Citado (fls. 107), o réu apresentou resposta à acusação (fls. 113).

Mantido o recebimento da denúncia, foi designada audiência de instrução e julgamento (fls. 114/115).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas policiais e, ao final, o réu foi interrogado.

Em debates, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia.

A defesa, por sua vez, requereu a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da menoridade, o afastamento da agravante da calamidade pública, a fixação da pena no mínimo legal, a imposição de regime aberto, com substituição por penas alternativas, e o direito de recorrer em liberdade.

É O RELATÓRIO FUNDAMENTO E DECIDO

A pretensão acusatória é parcialmente procedente.

A prova da materialidade está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência nº 5184/2020 (fls. 03/06), auto de exibição e apreensão (fls. 10), laudo pericial (fls. 93/96), e pela prova oral constante nos autos.

A autoria também é certa.

Segundo consta na denúncia, nas circunstâncias de tempo e local descritas, o réu transitava em via pública portando o revólver supradescrito, municiado. Ocorre que Policiais Militares realizavam patrulhamento pelo local dos fatos e o réu, ao visualizar a presença policial, evadiu-se correndo, e os Policiais saíram em seu encalço. Durante a fuga, os Policiais visualizaram o réu empunhando o revólver e fazendo menção de atirar, razão pela qual um dos Policiais efetuou disparos de arma de fogo.

Após breve perseguição, o réu adentrou em um “barraco” e os Policiais lograram êxito em abordá-lo e detê-lo, ainda em poder da arma de fogo supradescrita, com duas munições íntegras e duas picotadas. Em pesquisas, constatou-se ser a arma apreendida produto de crime de roubo (RDO nº 6720/2010).

Na delegacia, o réu JEFFERSON DA SILVA GOMES negou a prática delitiva (fls. 11).

Em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o réu Jefferson Da Silva Gomes negou a prática delitiva. Disse que estava na via pública com uma criança no colo e duas moças ao seu lado. Em razão de ter descumprido uma medida socioeducativa ficou nervoso ao avistar os policiais, razão pela qual começou a empreender fuga, despindo-se de sua camiseta. Pulou a grade de um prédio, entrando no local. Após atravessou uma rua e entrou em um barraco quando o policial que o perseguia apareceu em uma janela e efetuou dois disparos de arma de fogo. Um dos tiros atingiu sua barriga e atravessou por suas costas, o outro atingiu sua perna e atravessou por sua nádega esquerda. Afirmou que não estava armado e que em nenhum momento fez menção de portar arma de fogo. Declarou que não conhecia os policiais e que atualmente está desempregado. Mora com seus pais, irmã e sobrinho e não possui filhos. Possui condenação anterior quando ainda era menor de idade. Atualmente possui 20 anos.

A fala do réu, contudo, encontra-se isolada com o restante do conjunto probatório, não havendo dúvida de que o acusado praticou o delito que lhe é imputado.

Vejamos a prova do contraditório:

A testemunha Elias Vaz Bragança, policial militar e presente na diligência disse que estava em patrulhamento com seu colega de farda quando avistaram o réu como uma criança de colo e acompanhado por duas moças. Ao visualizar a viatura o acusado demonstrou grande nervosismo, razão pela qual optaram pela abordagem. Neste momento, o réu começou a empreender fuga, sendo então iniciada uma perseguição. Esclareceu que foi seu companheiro que partiu no encalço do réu, que adentrou por uma viela. Alegou que por não ter conseguido pular um muro, deu a volta por trás quando ouviu dois disparos de arma de fogo. Posteriormente ouviu mais dois disparos de arma de fogo quando, ao chegar em uma aparente invasão, localizou o réu no interior de um barraco já detido e desarmado pelo seu parceiro. Seu companheiro, na ocasião, justificou os disparos afirmando que o réu estava com uma arma em mãos. Indagado no local, o réu afirmou que fugiu por medo de ser preso, não justificando o porquê estava armado. Foi feita pesquisa na referida arma e foi constatado que esta era produto de ilícito anterior. Não conhecia o acusado de abordagens anteriores. Afirmou que não visualizou o réu empunhar a arma de fogo, porém afirmou que a todo momento este fugia com as mãos na cintura, não podendo afirmar, porém que se tratava de uma arma de fogo, pois não a visualizou. Em razão da perseguição perdeu o contato visual com seu parceiro, razão pela qual não viu o momento em que foram efetuados os dois disparos posteriores de arma de fogo, reafirmando que somente os ouviu.

Relato semelhante foi proferido pela testemunha Danilo Rodrigues da Silva, também policial militar e presente na diligência. Disse que estava em patrulhamento pelo local dos fatos e que já havia sido irradiado via COPOM características de um indivíduo que havia se evadido de uma ocorrência anterior, na área dos fatos. Localizaram o réu que possuía as mesmas características repassadas e, quando foi manobrar a viatura, este entregou a criança que estava em seu colo para uma moça e começou a se evadir. Começou uma perseguição a pé. No dia dos fatos estava como motorista que o desfecho da ação ocorreu a uma distância de 100 metros de onde estava, aproximadamente, e que ficou na viatura todo o momento. Ouvir três disparos de arma de fogo no local e que não compareceu ao barraco onde o réu foi detido.

No mesmo sentido, também, é o depoimento da testemunha Thiago Valdemir de Oliveira Ribeiro, também policial militar e presente na diligência. Declarou que estava em patrulhamento quando avistou o réu ao lado de duas moças e uma criança. Ao avistar a viatura, o acusado pegou uma criança no colo e começou a andar. Em razão do nervosismo apresentado pelo réu, optaram pela abordagem, momento em que o acusado soltou a criança começou a se evadir para dentro de uma viela. Iniciou-se uma perseguição a pé quando o réu adentrou em um barraco saindo em uma área comum de um Condomínio. Continuada a perseguição, o réu foi localizado, posteriormente, atrás de um barraco com uma arma de fogo e fazendo menção de que iria atirar. Diante disso, foram efetuados dois disparos em direção ao acusado. O réu continuou a se evadir e, mais à frente, o réu novamente fez menção de que iria atirar sendo realizado, portanto, mais dois disparos em direção ao acusado. O acusado continuou sua fuga, mas, em seguida, foi localizado dentro de um barraco com uma arma em mãos. Realizada a abordagem o réu foi desarmado, chegando seu parceiro em seguida. Informou que o terreno por onde o réu tentou a fuga é irregular e que há vários barracos distribuídos, também de forma irregular. Indagado, o réu disse que estava com medo de ser preso. Não sabe informar quais dos disparos efetuados foram os que atingiram o réu durante a fuga e que a todo momento, este fugia com as mãos na cintura.

Como é cediço, os agentes públicos de segurança não estão, com efeito, legalmente impedidos de depor e o valor de seus depoimentos não pode ser sumariamente desprezado, sobretudo quando se harmoniza com outros elementos de prova idôneos. Seus depoimentos devem ser levados em consideração até prova em contrário, pois o Estado os credencia para exercer serviço público relevante, mediante rigorosos

critérios de seleção.

Assim, salvo prova indubitosa de suspeição ou parcialidade do agente, inexistente nos autos, não se pode recusar eficácia probante a seus testemunhos que, como outro qualquer, constitui importante elemento de convicção, servindo seus relatos, à mingua de circunstâncias aptas a lhes comprometer a credibilidade, para a formação do convencimento judicial.

Destarte, o conjunto probatório carreado aos autos mostra-se suficiente para a condenação do réu pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/03.

De acordo com a prova coligida em Juízo restou incontroverso que o réu estava portando uma arma de fogo, tipo revólver, marca "Rossi", calibre 38, de uso permitido, bem como 02 (dois) cartuchos íntegros, marca "CBC", de mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A alegação do réu de que desconhece a arma de fogo e as munições apreendidas está desprovida de qualquer adinículo probatório, restando frágil e precária, a prova produzida no sentido de sua não incriminação, especialmente porque não trouxe qualquer álibi que lhe aproveite, conforme lhe competia, nos termos do disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal.

No mais, a versão exculpatória do réu vai de encontro ao restante da prova oral analisada, sendo certo que não resiste a uma análise mais acurada dos fatos em comento, não havendo um único componente idôneo de persuasão racional apto a contestá-la. Em suma, as palavras do réu devem ser tomadas com ressalvas.

O fato é que aquele que porta arma de fogo de uso permitido municiada realiza o tipo penal previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/03, desde que haja comprovação de sua potencialidade lesiva por meio de perícia idônea, como ocorreu no caso em comento (fls. 93/96).

Portanto, a apreensão da arma de fogo encontrada em poder do réu, de uso permitido, e o exame pericial constatando a sua eficácia para disparo (fls.93/96), somados aos depoimentos testemunhais, tornam o conjunto probatório inquestionável, não restando dúvidas de que o réu praticou a infração penal de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Por outro lado, não há que se falar na incidência da agravante pelo delito ter sido cometido em ocasião de calamidade pública (art. 61, II, j, CP), pois não há evidências de que tal situação esteja atrelada à conduta praticada pelo réu.

Neste sentido, já decidiu o C. STJ: A incidência da agravante do art. 61, II, j, do Código Penal exige demonstração de que o agente se valeu do contexto de pandemia para a prática do delito, o que não ocorreu na hipótese vertente.

Na mesma toada, é o entendimento do E. TJSP:

(...) Não incidência da agravante inserta no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal - Ausência de demonstração do nexo de causalidade entre a pandemia ocasionada pela COVID-19 e a conduta do recorrente. (...) (TJSP; Apelação Criminal 1516331-80.2020.8.26.0228; Relator (a): Ricardo Sale Júnior; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 13ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 13/07/2021; Data de Registro: 13/07/2021)

(...) Segunda fase. Agravante da calamidade pública. Art. 61, II, j. Necessidade de afastamento. Circunstância que se caracteriza quando o agente se aproveita da situação de calamidade. Compensação integral da confissão com a reincidência. Acréscimo de 1/3 pelo repouso noturno. Pena definitiva em 2 anos de reclusão.

Regime fechado mantido. Apelo parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1500619-74.2021.8.26.0047; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Assis - 3ª Vara Criminal e da Infância e Juventude de Assis; Data do Julgamento: 09/07/2021; Data de Registro: 09/07/2021)

Destarte, assentes estão a materialidade e a autoria delitiva, a sua conduta subsume-se in totum ao crime tipificado no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03.

Passo a dosar a pena do réu.

Na primeira fase da dosimetria penal, atento aos critérios do art. 59, do CP, observo que os motivos, circunstâncias e consequências deste crime não o diferenciam de outros da mesma espécie praticados em situações semelhantes. Outrossim, observo que, o réu é primário e não ostenta maus antecedentes (fls. 75). Desta forma, fixo a pena-base no mínimo legal de dois anos de reclusão e ao pagamento de dez dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP), visto que o réu, nascido em 21/09/2002, era, na data dos fatos (24/11/2020), pessoa menor de 21 anos. Entretanto, deixo de considerá-las, tendo em vista ser defeso descer-se aquém dos limites previstos no tipo penal nesta etapa de dosimetria (STJ, Súmula 231), razão, pela qual, mantenho a pena-base fixada.

Na terceira fase, não havendo causas de aumento e de diminuição a serem consideradas, torno definitiva a pena fixada.

Em razão da primariedade do acusado e do quantum de pena aplicado, o regime inicial de cumprimento de pena deverá ser o aberto.

Presentes os requisitos legais e entendendo como suficiente à reprovação e prevenção do crime, a pena privativa de liberdade aplicada deve ser substituída por duas penas restritivas de direitos (CP, art. 44), consistentes em: 1) prestação de serviços a comunidade, pelo mesmo prazo da pena, em entidade a ser definida pelo Juízo das Execuções; e 2) prestação pecuniária de um salário-mínimo a entidade pública ou privada com destinação social, nos termos do Provimento nº 01/2013 da CGJ.

Inexistindo informações acerca da situação financeira do réu, fixo o valor do dia-multa no padrão unitário, segundo o salário-mínimo vigente na data dos fatos, computando-se correção monetária, a partir de então, pelos índices de atualização da tabela prática editada pelo e. TJSP.

Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão acusatória para condenar JEFFERSON DA SILVA GOMES, RG: 38752080, nascido em 21/09/2002, filho de JOSE CARLOS GOMES e IVANILDA DA SILVA, às penas de dois anos de reclusão, em regime aberto, substituída nos termos acima, e ao pagamento de dez dias-multa, no padrão unitário, por infração ao art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03.

Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, pois a instrução processual foi concluída, o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, com fixação do regime menos gravoso e substituição da pena privativa por restritivas de direito. Ausentes, portanto, os requisitos da custódia cautelar.

Quanto a arma apreendida de numeração E381849 (fls. 18/19), produto de roubo, não havendo pedido de restituição em 90 dias AUTORIZO a sua destruição, nos termos do Comunicado CG 367/2014.

Condeno o réu ao pagamento das custas equivalentes a 100 UFESP's, nos termos do art. 4º, § 9º, alínea "a" da Lei nº 11.608/03, verbas cuja execução suspendo (CPC, art. 98, §§ 3º e 4º) em caso de defesa pela Defensoria ou pelo Convênio.

Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt - IIRGD; oficie-se ao e. TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da CF; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente.

P.R.I.

São Paulo 28 de novembro de 2022

Daniela Pazzeto Meneghine Conceição
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA